



PUTUSAN

Nomor 1143/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Raharjo Dwi Utomo Bin Budi Utomo (Alm)
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 08 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dinoyo 5, RT. 08 RW. 03, Kelurahan
Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2026 sampai dengan tanggal 07 Mei 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Mei 2026 sampai dengan tanggal 16 Juni 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juli 2026 sampai dengan tanggal 30 Juli 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2026;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak 13 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokatnya yakni Saudara **Endang Suprawati,SH.,MH. M.Zainal Arifin,SH.,MH. & Rekan** Advokad & Penasehat Hukum dari **Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudera Indonesia** beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36, Ds/Kel. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1143/Pid.Sus/2026/PN Sby, tertanggal 4 Agustus 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1143/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 14 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1143/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 14 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHARJO DWI UTOMO BIN BUDI UTOMO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa RAHARJO DWI UTOMO BIN BUDI UTOMO (ALM) oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 3 (tiga) 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RAHARJO DWI UTOMO BIN BUDI UTOMO (ALM) dengan pidana denda Kategori VI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari; Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih (sabu) berat netto $\pm$ 0,080 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A3x, Warna Coklat, IMEI 1 : 863091073748696, IMEI 2 : 863091073748688;Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Advokat Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Advokat Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RAHARJO DWI UTOMO Bin BUDI UTOMO (Alm), pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2026, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2026 bertempat di MAC D'KOST Jalan Kalibutih No. 61, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal di atas sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. SINYO (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor $\pm$ 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. SINYO (DPO) mengiyakan tawaran tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Olimpyc Surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu bertemu langsung dengan Sdr. SINYO (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.

Setelah itu, narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa ke MAC D'KOST Jalan Kalibutih No. 61 untuk Terdakwa jual lagi kepada Sdr. RIRIN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu kepada Sdr. RIRIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. RIRIN (DPO) Terdakwa diberi upah sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari bulan Maret 2026 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa berhasil menyerahkan 1 (satu) poket kepada Sdr. RIRIN (DPO), dan yang terakhir pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) poket kepada Sdr. RIRIN (DPO) di MAC D'KOST Jalan Kalibutuh No. 61, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi RICO PRAMANA KUSUMA dan Saksi HARI SANTOSO mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berat netto $\pm$ 0,080 gram; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3x warna Coklat IMEI 1 : 863091073748696, IMEI 2 : 863091073748688. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 03353/NNF/2026 tanggal 28 April 2026,

Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa RAHARJO DWI UTOMO Bin BUDI UTOMO (Alm) berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti 10226/2026/NNF.-.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 0,080 (nol koma nol delapan puluh) gram. setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang terdaftar didalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHARJO DWI UTOMO Bin BUDI UTOMO (Alm), pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2026/PN Sby



tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2026, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2026 bertempat di MAC D'KOST Jalan Kalibutih No. 61, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi RICO PRAMANA KUSUMA dan Saksi HARI SANTOSO mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berat netto $\pm$ 0,080 gram; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3x warna Coklat IMEI 1 : 863091073748696, IMEI 2 : 863091073748688. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 03353/NNF/2026 tanggal 28 April 2026,

Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa RAHARJO DWI UTOMO Bin BUDI UTOMO (Alm) berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti 10226/2026/NNF.-.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 0,080 (nol koma nol delapan puluh) gram. setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang terdaftar didalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Advokat Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RICO PRAMANA KUSUMA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal di atas sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. SINYO (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. SINYO (DPO) mengiyakan tawaran tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Olimpyc Surabaya untuk mengambil narkoba jenis sabu bertemu langsung dengan Sdr. SINYO (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa setelah itu, narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa ke MAC D'KOST Jalan Kalibutih No. 61 untuk Terdakwa jual lagi kepada Sdr. RIRIN (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu kepada Sdr. RIRIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. RIRIN (DPO) Terdakwa diberi upah sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari bulan Maret 2026 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa berhasil menyerahkan 1 (satu) poket kepada Sdr. RIRIN (DPO), dan yang terakhir pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) poket kepada Sdr. RIRIN (DPO) di MAC D'KOST Jalan Kalibutih No. 61, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi RICO PRAMANA KUSUMA dan Saksi HARI SANTOSO mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berat netto $\pm 0,080$ gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3x warna Coklat IMEI 1 : 863091073748696, IMEI 2 : 863091073748688

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HARI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal di atas sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. SINYO (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. SINYO (DPO) mengiyakan tawaran tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Olimpyc Surabaya untuk mengambil narkoba jenis sabu bertemu langsung dengan Sdr. SINYO (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Setelah itu, narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa ke MAC D'KOST Jalan Kalibutuh No. 61 untuk Terdakwa jual lagi kepada Sdr. RIRIN (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu kepada Sdr. RIRIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. RIRIN (DPO) Terdakwa diberi upah sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari bulan Maret 2026 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa berhasil menyerahkan 1 (satu) poket kepada Sdr. RIRIN (DPO), dan yang terakhir pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) poket kepada Sdr. RIRIN (DPO) di MAC D'KOST Jalan Kalibutuh No. 61, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi RICO PRAMANA KUSUMA dan Saksi HARI SANTOSO mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berat netto $\pm 0,080$ gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3x warna Coklat IMEI 1 : 863091073748696, IMEI 2 : 863091073748688

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RAHARJO DWI UTOMO Bin BUDI UTOMO (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2026/PN Sby



- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal di atas sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. SINYO (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. SINYO (DPO) mengiyakan tawaran tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Olimpyc Surabaya untuk mengambil narkoba jenis sabu bertemu langsung dengan Sdr. SINYO (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Setelah itu, narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa ke MAC D'KOST Jalan Kalibutih No. 61 untuk Terdakwa jual lagi kepada Sdr. RIRIN (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu kepada Sdr. RIRIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. RIRIN (DPO) Terdakwa diberi upah sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari bulan Maret 2026 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa berhasil menyerahkan 1 (satu) poket kepada Sdr. RIRIN (DPO), dan yang terakhir pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) poket kepada Sdr. RIRIN (DPO) di MAC D'KOST Jalan Kalibutih No. 61, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi RICO PRAMANA KUSUMA dan Saksi HARI SANTOSO mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berat netto $\pm 0,080$ gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3x warna Coklat IMEI 1 : 863091073748696, IMEI 2 : 863091073748688;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih (sabu) berat netto $\pm 0,080$ gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A3x, Warna Coklat, IMEI 1 : 863091073748696, IMEI 2 : 863091073748688

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa RAHARJO DWI UTOMO Bin BUDI UTOMO (Alm) berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti 10226/2026/NNF-..: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 0,080 (nol koma nol delapan puluh) gram. setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang terdaftar didalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari dan tanggal di atas sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. SINYO (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor $\pm$ 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. SINYO (DPO) mengiyakan tawaran tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Olimpyc Surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu bertemu langsung dengan Sdr. SINYO (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai.
2. Bahwa setelah itu, narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa ke MAC D'KOST Jalan Kalibutih No. 61 untuk Terdakwa jual lagi kepada Sdr. RIRIN (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu kepada Sdr. RIRIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. RIRIN (DPO) Terdakwa diberi upah sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari bulan Maret 2026 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa berhasil menyerahkan 1 (satu) poket kepada Sdr. RIRIN (DPO), dan yang terakhir pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) poket kepada



Sdr. RIRIN (DPO) di MAC D'KOST Jalan Kalibutih No. 61, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi RICO PRAMANA KUSUMA dan Saksi HARI SANTOSO mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berat netto $\pm$ 0,080 gram; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3x warna Coklat IMEI 1 : 863091073748696, IMEI 2 : 863091073748688. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 03353/NNF/2026 tanggal 28 April 2026,
4. Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa RAHARJO DWI UTOMO Bin BUDI UTOMO (Alm) berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti 10226/2026/NNF-..: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 0,080 (nol koma nol delapan puluh) gram. setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang terdaftar didalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Kedua melanggar Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;
Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Raharjo Dwi Utomo Bin Budi Utomo (Alm)** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndangUndangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- 1] Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2] Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3] Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4] Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 5] Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 6] Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- 7] Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari dan tanggal di atas sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. SINYO (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor $\pm$ 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. SINYO (DPO) mengiyakan tawaran tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Olimpyc Surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu bertemu langsung dengan Sdr. SINYO (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu, narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa ke MAC D'KOST Jalan Kalibutih No. 61 untuk Terdakwa jual lagi kepada Sdr. RIRIN (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu kepada Sdr. RIRIN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. RIRIN (DPO) Terdakwa diberi upah sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari bulan Maret 2026 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa berhasil menyerahkan 1 (satu) poket kepada Sdr. RIRIN (DPO), dan yang terakhir pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) poket kepada Sdr. RIRIN (DPO) di MAC D'KOST Jalan Kalibutih No. 61, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi RICO PRAMANA KUSUMA dan Saksi HARI SANTOSO mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berat netto $\pm$ 0,080 gram; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3x warna Coklat IMEI 1 : 863091073748696, IMEI 2 : 863091073748688. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 03353/NNF/2026 tanggal 28 April 2026;

Menimbang, bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa RAHARJO DWI UTOMO Bin BUDI UTOMO (Alm) berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti 10226/2026/NNF.-.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 0,080 (nol koma nol delapan puluh) gram. setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang terdaftar didalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur " Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Advokat Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatanyanya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Advokat Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Advokat Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Pasal I ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana menyatakan bahwa dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus sehingga aturan pidana minimum khusus dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dianggap tidak berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal II ayat (5) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal menyatakan bahwa pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif dan Pasal II ayat (5) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana menyatakan dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 15 (lima belas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VIII;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah salah dalam melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan mengenai pertimbangan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait bentuk kesalahan, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah salah dalam melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih (sabu) berat netto ± 0,080 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A3x, Warna Coklat, IMEI 1 : 863091073748696, IMEI 2 : 863091073748688

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Raharjo Dwi Utomo Bin Budi Utomo (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak membeli Narkotika Golongan I***", sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Raharjo Dwi Utomo Bin Budi Utomo (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh) hari
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih (sabu) berat netto $\pm$ 0,080 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A3x, Warna Coklat, IMEI 1 : 863091073748696, IMEI 2 : 863091073748688

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 10 September 2026**, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H** dan **Ernawati Anwar, S.H., M.H.**, masingmasing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Susanawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh **Wicaksono Subekti Rohman, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Susanawati, S.H., M.H.